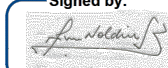


Gravithy

Société par actions simplifiée au capital de 3.611.413 euros
Siège social : Les Docks – Atrium 10.6
10, place de la Joliette, 13567 Marseille 2ème arrondissement Cedex 02
914 336 011 RCS Marseille
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DU PRESIDENT EN DATE DU 11 OCTOBRE 2024

Certifié conforme

Signed by:

592A811D87FA4E5...

Le Président

Monsieur José Henrique Noldin Junior

L'an deux mille vingt-quatre,

Le onze octobre,

Le soussigné, Monsieur José Noldin Junior (le « **Président** »), agissant en qualité de président de la Société,

après avoir rappelé qu'aux termes de la deuxième décision des décisions unanimes des associés de la Société en date du 12 juillet 2024 (les « **DUA** »), la collectivité des associés a notamment :

- autorisé le président de la Société, pendant une durée de 38 mois à compter des DUA, sous réserve de l'autorisation préalable du comité de surveillance, à procéder en une ou plusieurs fois, à l'attribution gratuite d'actions ordinaires existantes ou à émettre par la Société (les « **AGA 2024** ») au bénéfice (i) de tous les salariés ou de certains salariés de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liées dans les conditions définies par l'article L225-197-2, I 1° du code de commerce ainsi et (ii) des dirigeants de la Société ou d'entités liées au sens de l'article L225-197-2, I 1° du code de commerce, visés à l'article L225-197-1, II du code de commerce (ou par assimilation pour la SAS) ;
- fixé le nombre total d'actions susceptibles d'être attribuées gratuitement par le président en vertu de ladite autorisation à un million huit cent vingt mille six cent trente-trois (1.820.633) actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,50 euros chacune, étant précisé que (i) le nombre total d'actions attribuées gratuitement ne pourra jamais dépasser 15% du capital existant de la Société à la date de leur attribution et (ii) que toute action attribuée gratuitement non définitivement acquise ou devenant caduque pourra faire l'objet, dans le délai fixé par la présente autorisation, d'une nouvelle attribution ;

- décidé que le nombre d'AGA 2024 attribuées au titre de ladite autorisation ne pourra donner droit à l'achat ou la souscription de plus d'un million huit cent vingt mille six cent trente-trois (1.820.633) actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,50 € l'une, étant précisé que le nombre total d'actions ne pourra jamais dépasser 15% du capital, et représentant une augmentation de capital d'un montant nominal maximum de neuf cent dix mille trois cent seize euros et cinquante centimes (910.316,50 €), étant précisé que le nombre d'actions pouvant être souscrites en exercice des AGA 2024 sera augmenté, le cas échéant, des actions à émettre en vue de réserver les droits des Bénéficiaires d'AGA 2024 ;
- décidé que l'attribution des AGA 2024 à leurs bénéficiaires sera définitive, sous réserve de remplir les conditions et/ou critères éventuellement fixés par le président (notamment de présence dans la Société ou au sein du groupe et de performance), au terme d'une durée minimale d'un an (la « **Période d'Acquisition** ») et que les bénéficiaires des AGA 2024 devront, le cas échéant, les conserver pendant une durée fixée par le président de la Société (la « **Période de Conservation** ») qui, cumulée avec celle de la Période d'Acquisition, ne pourra être inférieure à deux (2) ans ;
- décidé que par dérogation à ce qui précède, les actions seront définitivement attribuées avant le terme de la Période d'Acquisition en cas d'invalidité d'un Bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, au jour de la constatation de l'invalidité et que lesdites actions ordinaires seront librement cessibles ;
- conféré tous pouvoirs au Président de la Société à l'effet de :
 - fixer la liste des bénéficiaires des AGA 2024 ainsi que le nombre d'AGA 2024 à attribuer à chacun d'eux,
 - déterminer si les actions ordinaires attribuées sont des actions ordinaires à émettre et/ou existantes, et modifier son choix avant l'attribution définitive,
 - procéder aux acquisitions d'actions le cas échéant nécessaires à la remise des éventuelles actions ordinaires existantes attribuées gratuitement,
 - arrêter les termes des règlements de plan d'AGA 2024,
 - arrêter les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution de la ou des attributions,
 - déterminer les durées définitives de la Période d'Acquisition et de durée de conservation des AGA 2024 dans les limites fixées ci-dessus par la collectivité des associés,
 - doter une réserve indisponible affectée aux droits des attributaires d'une somme égale au montant total de la valeur nominale des actions ordinaires nouvelles susceptibles d'être émises par voie d'augmentation de capital aux fins de libération desdites actions ordinaires nouvelles, par prélèvements des sommes nécessaires sur toutes réserves dont la Société a la libre disposition, lors de chaque attribution,
 - procéder aux prélèvements nécessaires sur cette réserve indisponible afin de libérer la valeur nominale des actions ordinaires à émettre au profit de leurs bénéficiaires, et d'augmenter en conséquence le capital social du montant nominal des actions ordinaires gratuites attribuées,
 - constater la réalisation définitive de la ou des augmentations de capital résultant des actions qui seraient émises à l'issue de la Période d'Acquisition,
 - procéder à la modification corrélative des statuts,

- en cas de réalisation d’opérations financières visées par l’article L.225-181 alinéa 2 du code de commerce, pendant la Période d’Acquisition, de mettre en œuvre, s’il le juge opportun, toutes mesures propres à préserver et ajuster les droits des attributaires d’AGA 2024 selon les modalités et conditions prévues L. 228-99 alinéa premier du code de commerce,
- généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire,
- accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités pouvant découler de la mise en œuvre de la présente autorisation et, généralement, faire le nécessaire,

(...)

a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Attribution de 331.580 AGA 2024 dites AGA 2024-1

1. Attribution de 331.580 AGA

Le président de la Société, conformément à l’autorisation qui lui a été conférée aux termes des DUA et aux Décisions du Comité de Surveillance, décide d’attribuer gratuitement ce jour 331.580 AGA 2024 d’une valeur nominale de cinquante centimes d’euro (0,50 €) chacune, selon la répartition et au bénéfice des personnes suivantes, en raison de leur qualité respective au sein de la Société :

Bénéficiaire	Qualité	Nombre d’AGA 2024-1
(...)	(...)	(...)
Alice Veillefosse	Salarié	82.895
(...)	(...)	(...)

(ci-après les « **AGA 2024-1** », ensemble les « **Bénéficiaires** » et individuellement le « **Bénéficiaire** »).

Il est précisé que le nombre de 331.580 AGA 2024-1 s’inscrit dans la limite de 15% du capital de la Société et que :

- aucun Bénéficiaire ne détient à ce jour de participation au capital social supérieure à 10% et que l’attribution des AGA 2024-1 n’aura pas pour effet d’amener un Bénéficiaire à détenir plus de 10% du capital social ;
- les AGA 2024-1 attribuées à chaque Bénéficiaire seront, aux termes du règlement de plan d’AGA 2024-1, divisées en trois tranches selon la répartition suivante :
 - « AGA 2024-1 première tranche » correspondant pour chaque Bénéficiaire à 40% des AGA 2024-1 attribuées, qui seront acquises au Bénéficiaire sous réserve notamment de la condition de performance visée à l’article 6 (i) du règlement de plan d’AGA 2024-1 ;
 - « AGA 2024-1 deuxième tranche » correspondant pour chaque Bénéficiaire à 30% des AGA 2024-1 attribuées, qui seront acquises au Bénéficiaire sous réserve notamment de la condition de performance visée à l’article 6 (ii) du règlement de plan d’AGA 2024-1 ; et
 - « AGA 2024-1 troisième tranche » correspondant pour chaque Bénéficiaire à 30% des AGA 2024-1 attribuées, qui seront acquises au Bénéficiaire sous réserve

notamment de la condition de performance visée à l'article 6 du règlement de plan d'AGA 2024-1.

(...)

8. Arrêté des termes du règlement de plan d'AGA 2024-1

Le Président de la Société arrête ensuite les termes du règlement de plan d'AGA 2024-1 qui reprend les conditions et modalités d'attribution des AGA 2024-1 ci-avant décidées (Annexe).

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

(...)